

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 833/2535 พนักงานอัยการ กองคดี แขวง พระนคร
ได้

	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
พันเอก นันทน์ นวลศรี	โจทก์
นาย อดอล์ฟ ฟลินน์ อันซาร์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

การที่จำเลยรับฝากเงินไปจากโจทก์ร่วมเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์โกโก้ แต่จำเลยไม่ซื้อให้และกลับปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินจากโจทก์ร่วมเป็นการส่อเจตนาว่าจำเลยได้เบียดบังเอาเงินจำนวนดังกล่าวของโจทก์ร่วมไว้เป็นของตนโดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดฐานยักยอก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 กับขอให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 100,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา พันเอกนันทน์ นวลศรี ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 จำคุก 6 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 100,000 บาทแก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องของโจทก์หรือไม่ จึงต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นก่อนว่า จำเลยได้รับเงิน 100,000 บาท ตามฟ้องไปจากโจทก์ร่วมจริงหรือไม่เพราะจำเลยยังปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้รับเงินจำนวนนี้ โจทก์และโจทก์ร่วมมีพยานคนหนึ่ง นวลศรี โจทก์ร่วมและนายมิโชค มีศรี มาเบิกความเป็นพยานต่อศาลว่า โจทก์ร่วมได้มอบเงินให้จำเลยไปเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์โกโก้จากประเทศกาน่าครั้งละ 50,000 บาท รวม 2 ครั้งเป็นเงิน 100,000 บาท แต่จำเลยไม่ซื้อให้โดยนายมิโชคได้ร่วมรู้เห็นด้วยในการมอบเงินครั้งแรก และโจทก์ร่วมเบิกความให้รายละเอียดว่าโจทก์ร่วมมียศเป็นพันเอกดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกงานและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน กองบัญชาการทหารสูงสุด โจทก์ร่วมรู้จักจำเลยครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2529 โดยนายประมวล กำลังเอก ซึ่งเป็นน้องชายพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก และเป็นนักธุรกิจ เป็นผู้แนะนำให้รู้จักกันที่โรงแรมเร็กซ์ โดยนายประมวลแนะนำว่าจำเลยเป็นชาวกาน่าและเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโกโก้ โจทก์ร่วมมีความสนใจเรื่องการปลูกโกโก้โดยคิดจะนำโกโก้ไปปลูกที่โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนโจทก์ร่วมจึงได้พูดคุยกับจำเลยเกี่ยวกับเรื่องโกโก้ จำเลยแนะนำว่าโกโก้ที่ดีที่สุดคือโกโก้ของประเทศกาน่าและประเทศบราซิล โดยต้องเป็นพันธุ์อัปเปอร์เมซอนซึ่งมีอยู่ที่ประเทศกาน่า สามารถปลูกได้ผลดีในประเทศไทย ต่อมาโจทก์ร่วมได้

พบกับจำเลยเรื่องโกโก้ที่โรงแรมเร็กซ์โดยกานันดหมายของนายประมวลอีก จำเลย
รับว่าสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์โกโก้ให้โจทก์ร่วมได้ถ้าโจทก์ร่วมต้องการ โดยจำเลยได้
นำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์โกโก้พันธุ์อัปเปอร์เมซอนมาให้ดูด้วยและบอกว่าจำเลย
สามารถซื้อจากประเทศกาน่าได้ในราคาเมล็ดละ 15 บาท ต่อมาอีกประมาณ 1 เดือน
โจทก์ร่วมได้ไปพบจำเลยที่โรงแรมเร็กซ์อีกครั้งและตกลงจะฝากจำเลยซื้อเมล็ดพันธุ์
โกโก้ดังกล่าวเป็นเงินประมาณ 100,000 บาท เพื่อมาทดลองปลูกที่จังหวัดกาญจนบุรี
หากได้ผลจะได้นำไปปลูกในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนต่อไป ต่อมา
ประมาณเดือนตุลาคม 2529 โจทก์ร่วมกับนายมิโชคเพื่อนของโจทก์ร่วมได้ไปพบ
จำเลยที่โรงแรมเร็กซ์ และได้ตกลงฝากจำเลยซื้อเมล็ดพันธุ์โกโก้จำนวน 100,000
บาท โดยมอบเงินให้จำเลยไปก่อน 50,000 บาท ต่อหน้านายมิโชคและต้นเดือน
พฤศจิกายน 2529 ได้มอบเงินให้จำเลยไปอีก 50,000 บาท จำเลยบอกว่าจะส่งเมล็ด
พันธุ์ไปให้เตรียมจัดส่งเมล็ดพันธุ์โกโก้ให้โจทก์ร่วมและจะได้รับภายในไม่เกิน 2 เดือน
ต่อมาอีก 2 เดือน จำเลยเงียบหายไป โจทก์ร่วมจึงตามไปพบจำเลยที่บริษัทเอเชีย
โคออดิเนเตอร์จำกัด ชั้น 3 อาคารวชิรรัตน์ ถนนสุขุมวิท 22 จำเลยบอกว่ากำลัง
ดำเนินการคัดเกรดเมล็ดพันธุ์โกโก้ จะได้ในเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่ได้กำหนดเวลาแน่นอน
ต่อมาอีก 2 สัปดาห์ จำเลยบอกว่าทางประเทศกาน่าไม่ยอมให้นำเมล็ดพันธุ์โกโก้เข้า
มาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ แต่จำเลยจะไปต่อพาสปอร์ตที่ประเทศกาน่าและ
จะนำเมล็ดพันธุ์โกโก้ติดตัวมาด้วย โจทก์ร่วมไปติดต่อกับจำเลยอีกหลายครั้ง จำเลย
บอกว่าได้นำเมล็ดพันธุ์โกโก้มาแล้วแต่ไม่พบโจทก์ร่วม จึงได้มอบให้บริษัทไทยโตบี
จำกัดไปก่อน และจะนำเข้ามามอบให้โจทก์ร่วมในภายหลัง ต่อมาในเดือนเมษายน
2531 โจทก์ร่วมได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าบริษัทไทยโตบี จำกัด ได้ไล่จำเลย
ออกจากบริษัทแล้ว จึงสอบถามไปยังบริษัทไทยโตบี จำกัด ทราบว่าจำเลยไปพัก
อาศัยอยู่ที่ราชาออร์ต ถนนสุขุมวิท 20 จึงตามไปที่คอร์ตดังกล่าว แต่ไม่พบเพราะ
จำเลยเดินทางไปต่างประเทศ โจทก์ร่วมเข้าใจว่าจำเลยยกยอกเงินของโจทก์ร่วมไป

แล้วจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ต่อมาประมาณเดือน มิถุนายน 2531 จำเลยโทรศัพท์มาหาโจทก์ร่วมบอกว่าจำเลยอยู่ทางภาคใต้และจะ เดินทางมากรุงเทพฯ โจทก์ร่วมจึงให้ทนายความไปแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจไป จับกุมจำเลยได้ที่ราชาคอรัต และได้สอบถามจำเลยเรื่องเงินที่ฝากชื่อเมล็ดพันธุ์โกโก้ แต่จำเลยกลับไม่ยอมรับว่าได้รับเงินดังกล่าวไปจากโจทก์ร่วม เห็นว่า แม้โจทก์ร่วม จะไม่มีหลักฐานการรับเงินเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของจำเลยมาแสดงต่อศาล แต่ โจทก์ร่วมได้เบิกความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า การที่ไม่ได้ทำหลักฐานการรับเงินเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพราะจำเลยมีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ นายประมวลน้องชายพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ซึ่งติดต่อกับจำเลย ได้ให้คำรับรอง ว่าจำเลยเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ และตลอดระยะเวลาที่พูดคุยกันจำเลยได้แสดง เจตนาว่าจะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่น่าอยู่จึงไม่น่าคิดว่าจำเลย จะหลบหนี ประกอบกับโจทก์ร่วมเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่และได้เบิกความให้รายละเอียดเชื่อสมด้วยเหตุผลตั้งแต่ต้นจนจบ หากเรื่องที่เบิกความไม่เป็นความจริง ก็ ไม่น่าจะมีข้อเท็จจริงประกอบด้วยเหตุผลน่าเชื่อถือเช่นนี้ อีกทั้งนายมิโซคก็เบิกความ ยืนยันว่าเห็นโจทก์ร่วมมอบเงินงวดแรก 50,000 บาท แก่จำเลย หากนายมิโซค ประสงค์จะปรักปรำจำเลยโดยไม่เป็นความจริงแล้ว ก็อาจเบิกความว่าเห็นจำเลยรับ เงินจากโจทก์ร่วมทั้งสองครั้งก็ย่อมอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้น พิจารณาของศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2531 ปรากฏว่าจำเลยกับทนายจำเลยมาศาลและได้แถลงร่วมกับโจทก์และโจทก์ร่วมว่า คดีมีทางตกลงกันได้โดยจำเลยจะหาเงินมาชำระให้โจทก์ร่วม แล้วโจทก์ร่วมจะถอน คำร้องทุกข์ ศาลชั้นต้นจึงให้เลื่อนการพิจารณาไป หากจำเลยไม่ได้รับเงินไปจาก โจทก์ร่วมจริงแล้ว ย่อมไม่มีเหตุที่จำเลยจะแถลงรับให้เป็นผลเสียต่อตนเองเช่นนี้ พยานหลักฐานโจทก์จึงรับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยได้รับเงิน 100,000

บาท ไปจากโจทก์ร่วมจริงตามฟ้อง พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะฟัง
หักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้

ส่วนปัญหาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องหรือไม่นั้น เห็นว่า การที่จำเลยรับฝาก
เงินไปจากโจทก์ร่วมเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์โกโก้ แต่จำเลยไม่ซื้อให้และกลับปฏิเสธว่าไม่
ได้รับเงินจากโจทก์ร่วมเป็นการส่อเจตนาว่าจำเลยได้เบียดบังเอาเงินจำนวนดังกล่าว
ของโจทก์ร่วมไว้เป็นของตนโดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดฐานยักยอกตามฟ้อง..."

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
352วรรคแรก จำคุก 6 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 100,000 บาทแก่โจทก์
ร่วม.

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ก้าน อันนันทน์-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>